



PUTUSAN
Nomor 1739 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT MAHAMERU PROPERTY, yang diwakili oleh Direktur, I Made Artawan, dahulu berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta, DR 09, Mojolangu, Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur, dan sekarang berkedudukan di Jalan Candi Panggung, Nomor 3 AB, Kota Malang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus S. Sugiyanto, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Agus S. Sugianto, S.H., & Partners, beralamat di Jalan Raya Sawojajar, Ruko Mas Sawojajar, Blok M. 25, Malang Kota, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2022; Pemohon Kasasi;

L a w a n:

- 1. SRI WULANDARI**, bertempat tinggal di Jalan Locari, Nomor 05, RT 03, RW 03, Kelurahan Sumbersekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur;
- 2. DEVI CALLISTA PUTRI MULYOHADI**, bertempat tinggal di Jalan Locari, Nomor 05, RT 03, RW 03, Kelurahan Sumbersekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur;
- 3. WIRAJAYA ARYA SATYA PUTRA MULYOHADI**, bertempat tinggal di Jalan Locari, Nomor 05, RT 03, RW 03, Kelurahan Sumbersekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur;

Dalam hal ini Sri Wulandari yang bertindak untuk dirinya sendiri sekaligus sebagai wali yang sah mewakili kedua anak kandungnya, Devi Callista Putri Mulyohadi dan Wirajaya Arya Satya Putra Mulyohadi, memberi kuasa kepada Arfa Gunawan,

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1739 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Tiga Wangsa, beralamat di Plaza Asia 26th, Floor Suite C-D, Jalan Jenderal Sudirman, Kaveling 59, RT 5, RW 3, Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2022;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kepanjen untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah Akta Pernyataan Jual Beli Tanah Nomor 12, tanggal 21 Februari 2015 antara Mulyo Hadi dan PT Mahameru Property (Tergugat) yang dibuat oleh Notaris Erwin Suhardiman, S.Sos., S.H., M.Kn.;
3. Menyatakan Tergugat (PT Mahameru Property) telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Almarhum Mulyo Hadi;
4. Menghukum Tergugat (PT Mahameru Property) untuk membayar kewajiban pokok untuk melunasi pembayaran tanah kepada Para Penggugat sebesar Rp10.687.300.000,00 (sepuluh miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat (PT Mahameru Property) untuk membayar kewajiban bunga kepada Para Penggugat sebesar Rp4.168.047.000,00 (empat miliar seratus enam puluh delapan juta empat puluh tujuh ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat (PT Mahameru Property) untuk membayar uang ganti kerugian *immateriil* kepada Para Penggugat sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1739 K/Pdt/2023



7. Menghukum Tergugat (PT Mahameru Property) untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari keterlambatan dari putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Para Penggugat sampai dengan putusan dilaksanakan;
8. Menyatakan sah dan berharga terhadap sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap barang-barang Tergugat sebagai berikut:
 - 1) Tanah SHGB Nomor 00492 seluas 36.350 m² (tiga puluh enam ribu tiga ratus lima puluh meter persegi) atas nama PT Mahameru Property,
 - Alamat objek sita: Desa Sumbersekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Jawa Timur;
 - 2) SHGB Nomor 00601 seluas 8.806 m² (delapan ribu delapan ratus enam meter persegi) atas nama PT Mahameru Property,
 - Alamat objek sita: Desa Sumbersekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Jawa Timur;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi;

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Tentang eksepsi kewenangan mengadili;
2. Tentang penggabungan dua gugatan yang seharusnya berdiri sendiri;
3. Tentang gugatan Para Penggugat yang tidak jelas (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kepanjen telah memberikan Putusan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Kpn, tanggal 14 September 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1739 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah Akta Pernyataan Jual Beli Tanah Nomor 12 tanggal 21 Februari 2015 antara Mulyo Hadi dan PT Mahameru Property (Tergugat) yang dibuat oleh Notaris Erwin Suhardiman, S.Sos., S.H., M.Kn.;
3. Menyatakan Tergugat (PT Mahameru Property) telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Almarhum Mulyo Hadi;
4. Menghukum Tergugat (PT Mahameru Property) untuk membayar kewajiban pokok untuk melunasi pembayaran tanah kepada Para Penggugat sejumlah Rp10.687.300.000,00 (sepuluh miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat (PT Mahameru Property) untuk membayar kewajiban bunga kepada Para Penggugat sejumlah Rp641.238.000,00 (enam ratus empat puluh satu juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.634.000,00 (dua juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Bahwa kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 677/Pdt/2022/PT SBY, tanggal 29 November 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi secara elektronik pada tanggal 30 November 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2022, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Desember 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Kasasi Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Kpn *juncto* 677/Pdt/2022/PT SBY yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Kepanjen, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Desember 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 1739 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 Desember 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT Mahameru Property tersebut di atas;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya, tanggal 29 November 2022 Nomor 677/Pdt/2022/PT SBY *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 14 September 2022, Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Kpn, yang dimohonkan kasasi tersebut di atas;

Dan Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi dari Tergugat/Pemohon Kasasi;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat/Para Termohon Kasasi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaring*);
- Menghukum Para Penggugat/Para Termohon Kasasi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat/Para Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat/Para Termohon Kasasi secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini;
- Atau memberikan putusan lain yang lebih adil dan bijaksana menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 9 Januari 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi tanggal 21 Desember 2022 dan kontra memori kasasi tanggal 9 Januari 2023

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1739 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Kepanjen, Mahkamah Agung berpendapat *judex facti* sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *judex facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dapat mengambil alih pertimbangan dan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Kepanjen bilamana *judex facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya telah berpendapat putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Kepanjen sudah tepat dan benar dalam melaksanakan hukum acara dan penerapan hukum materilnya;

Bahwa ternyata terbukti Mulyo Hadi dengan persetujuan Penggugat I selaku istrinya mengadakan perjanjian jual beli tanah dengan PT Mahameru Property (Tergugat) tanah seluas $\pm 42.291 \text{ m}^2$ (empat puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh satu meter persegi) yang terdiri dari 23 (dua puluh tiga) Letter C Desa sebagaimana Akta Pernyataan Jual Beli Tanah Nomor 12, tanggal 21 Februari 2015, dimana dalam perjanjian tersebut jual beli disepakati dengan harga Rp12.687.300.000,00 (dua belas miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) dan pembayaran dilakukan beberapa tahap;

Bahwa Tergugat baru melakukan pembayaran tahap I sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), sementara Mulyo Hadi telah memenuhi prestasinya yaitu menyerahkan tanah beserta surat-suratnya dan Tergugat telah mengajukan permohonan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) atas tanah-tanah tersebut dan telah terbit SHGB Nomor 00492 seluas 36.350 m^2 (tiga puluh enam ribu tiga ratus lima puluh meter persegi) dan SHGB Nomor 00601 seluas 8.806 m^2 (delapan ribu delapan ratus enam meter persegi) tetapi Tergugat wanprestasi memenuhi prestasinya karena tidak melakukan pelunasan sisa pembayaran sebesar Rp10.687.300.000,00 (sepuluh miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) sampai Mulyo Hadi meninggal dunia tahun 2020, maka sudah tepat pertimbangan *judex facti* yang menyatakan Para Penggugat sebagai ahli warisnya berhak atas pemenuhan prestasi dari Tergugat untuk melakukan

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1739 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran sebagaimana Akta Pernyataan Jual Beli Nomor 12 tanggal 21 Februari 2015, ditambah bunga sebagaimana dipertimbangkan *judex facti*;

Bahwa selain itu, alasan-alasan kasasi tersebut merupakan pengulangan dalil dan merupakan penilaian terhadap hasil pembuktian halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT MAHAMERU PROPERTY tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT MAHAMERU PROPERTY** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1739 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Fiona Irnazwen, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Fiona Irnazwen, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN

NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1739 K/Pdt/2023